

PRENSA · 14/03/2000

La Franchise n.º 6

TIPO

Artículo de prensa

FECHA

14/03/2000

FICHA DE SÍNTESIS

La Franchise n.º 6 — L'Officiel de la Franchise · 14 de marzo de 2000

Resumen: artículo de prensa especializada que reproduce un «diccionario de la franquicia», extraído de la obra de Yves Marot «Le Langage de la Franchise». Se trata de un documento de carácter general sobre el Derecho y la práctica de la franquicia, sin relación nominal con las partes del litigio.

Lo esencial

El texto define varias nociones del contrato de franquicia: la selección de los franquiciados y la definición del perfil ideal por el franquiciador; la negativa de venta (el franquiciador puede rechazar a un candidato, un franquiciado no puede rechazar a un cliente llegado espontáneamente de otro territorio, distinción entre competencia pasiva y activa); el reglamento de exención europeo (artículo 85 del Tratado de Roma, reglamento de franquicia n.º 4087/88 de 30 de noviembre de 1988, aplicable hasta el 31 de diciembre de 1999); la responsabilidad del franquiciador (ineficacia del concepto, falta de asistencia, incumplimiento de las exclusividades territoriales); el retorno de la inversión (ROI); y la transmisión del contrato de franquicia, vinculada al intuitu personae.

Alcance

Aportado al expediente como referencia, este documento ilustra el marco general de la franquicia, en particular las exclusividades territoriales y las obligaciones de asistencia del franquiciador, temas centrales de la controversia Collorafi c. McDonald's.

Ficha elaborada automáticamente a partir de la transcripción del documento.

Fuente: bernardcollorafi.org/es/documentos/articulo-officiel-franchise-diccionario-marot-2000/ — Expediente documental del proceso Bernard Collorafi c. McDonald's France (Antibes, 1987–2002). El escaneo original es el que da fe.